

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 331/2538

บริษัทเวสต์ฟาร์มาแพ็ค ฟิทีอี. จำกัด

โจทก์

บริษัทอีออนเมด จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 292 (2)

การขอลาเลิกการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 231 ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่าของศาลใด การที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 แล้ว จึงเป็นการขอให้งดการบังคับคดีตามมาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 3,574,200 บาทพร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2533 จนกว่าชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับโดยกำหนดให้จำเลยที่ 1 หากประกันมาวางต่อศาล แต่จำเลยที่ 1 ไม่นำหลักประกันมาวางศาลภายใน เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด โจทก์จึงขอให้ศาลหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ทุเลาการบังคับ

ศาลฎีกามีคำสั่งว่า "การขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 นั้น ต้องเป็นกรณีที่ยังไม่มี การบังคับคดีตามคำพิพากษาไม่ว่าของศาลใดปรากฏตามคำร้องและคำคัดค้านว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 แล้ว การที่จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องเข้ามา จะถือว่าเป็นการขอทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ได้แต่เป็นกรณีที่จำเลยที่ 1 ขอให้งดการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2) ซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่งว่ามีเหตุสมควรให้งดการบังคับคดีไว้หรือไม่ จึงให้ส่งคืนศาลชั้นต้นเพื่อพิจารณาสั่งคำร้องของจำเลยที่ 1 ต่อไป"

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ